

1500342-63.2022.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Sérgio Cedano
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 688/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Réu:
JURACY FRANCISCO DOS SANTOS FILHO e outro
Réu Preso

Aos 29 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
2ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:
1500342-63.2022.8.26.0616 - Controle 2022/000322
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 688/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Réu:
JURACY FRANCISCO DOS SANTOS FILHO e outro
Réu Preso

Aos 29 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu e o réu Juracy Francisco Dos Santos Filho. Presentes as vítimas Lara Lopes Pereira E Rodrigo Santana e as testemunhas Elias Da Costa Pinheiro e Alisson Rafael Rezende da Silva. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse

sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. JURACY FRANCISCO DOS SANTOS FILHO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30, na Rua Silene, nº 20, bairro Jardim Odete, nesta cidade e comarca, no interior do estabelecimento empresarial denominado "Mercado Nagumo", o denunciado tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra LARA LOPES PEREIRA, dinheiro pertencente ao citado estabelecimento, somente não conseguindo consumir o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, na data e local supramencionados, o denunciado deliberou por praticar o delito de roubo. Para tanto, ingressou no mercado supracitado, dirigiu-se ao caixa em que estava a ofendida Lara e, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo a entrega de dinheiro do caixa. Ato contínuo, a funcionária solicitou ajuda acionando as luzes do caixa, momento em que um fiscal do mercado se aproximou e JURACY empreendeu fuga do local. Na sequência, Rodrigo Santana, guarda municipal, saiu ao encalço do denunciado e ordenou que ele parasse. Neste ínterim, JURACY fez menção que iria retirar algo da cintura, momento em que, diante da iminente agressão, o guarda Rodrigo realizou três disparos, sendo que dois acertaram o denunciado. JURACY foi, então, socorrido e levado ao hospital. A denúncia foi recebida em 21/02/2022 (fls. 102). O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 145/146), e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 154/157). Durante a instrução foram produzidas as provas orais e o réu foi interrogado. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. A ação é procedente. No caso vertente, erige o imperativo de condenação do réu nos termos propostos pelo órgão ministerial. A materialidade se corrobora incontestemente a partir do auto de prisão em flagrante delito, além da prova oral coligida aos autos. O réu foi interrogado em juízo e confessou os fatos e a tentativa de roubo. Portanto, a autoria criminosa também se resultou sobejamente corroborada, militando em desfavor do acusado. Com efeito, a tentativa do roubo restou demonstrada pela prova dos autos, sem justificativa plausível por parte do réu. A vítima LARA LOPES PEREIRA confirmou a descrição fática contida na peça de denúncia. Sobre os fatos informou que é operadora de caixa no Mercado NAGUMO, estava trabalhando quando um indivíduo veio ao caixa dela, anunciou o assalto, levando a camisa tinha um objeto de cor preta, exigiu o dinheiro do caixa. Que a vítima acendeu a luz do caixa para pedir ajudar, momento em que o fiscal ELIAS estava se aproximando o roubador saiu rapidamente sentido a rua, ELIAS pegou o celular dele e foi atrás do roubador no estacionamento. Logo em seguida, deparou que o roubador tinha sido contido pelo RODRIGO. O roubador foi socorrido ao Hospital, depois ficou sabendo que ele tinha sido baleado. O roubador não conseguiu subtrair nada do Mercado ou seu. A testemunha ELIAS DA COSTA PINHEIRO informou que era fiscal do Mercado NAGUMO, estava trabalhando quando visualizou uma movimentação estranha vindo do caixa, onde a operadora estava atendendo um indivíduo suspeito, acendeu as luzes do caixa, pedindo ajuda, momento em que foi ajudá-la, esse indivíduo suspeito saiu rapidamente sentido a rua, com as mãos na cintura, simulando estar armado, contatou para o RODRIGO SANTANA, o qual auxilia na segurança do Mercado estava no estacionamento. RODRIGO ao visualizá-lo, o abordou, mas não conseguindo segurá-lo, resistindo, o roubador conseguiu desvencilhar-se de RODRIGO, o qual foi ao seu encalce, gritou parado "polícia", momento em que o indivíduo iria sacar a arma que estava na cintura RODRIGO disparou três vezes, acertando-o nas nádegas e nas pernas. Logo, em seguida compareceu uma viatura da GCM, composta pelo Guarda REZENDE, que acionou o SAMU, levando o baleado ao Hospital. A testemunha RODRIGO SANTANA, guarda municipal e segurança do Supermercado Nagumo, confirmou a descrição

fática contida na peça de denúncia, informou que a funcionária solicitou ajuda acionando as luzes do caixa, momento em que um fiscal do mercado se aproximou e JURACY empreendeu fuga do local. Na sequência, a testemunha saiu ao encalço do denunciado e ordenou que ele parasse, momento em que o suspeito fez menção que iria retirar algo da cintura e diante da iminente agressão, a testemunha realizou três disparos, sendo que dois acertaram o denunciado. A testemunha Alisson Rafael Rezende da Silva, guarda municipal, informou que foi acionado via CECOM tratando-se de uma ocorrência de troca de tiros no Mercado NAGUMO. Chegando ao local dos fatos, deparou com o RODRIGO SANTANA (GCM) informando que tinha reagido ao assalto no Mercado Nagumo. No chão um indivíduo baleado, o qual usou um simulacro para cometer o crime. Que acionou o SAMU que compareceu ao local dos fatos, conduzindo o roubador ao nosocômio Santa Marcelina do Município. Assim, a ausência de justificativa razoável, por parte do(s) réu(s), pressupõe a certeza da autoria delituosa; autorizando, portanto, o desate condenatório. No caso vertente, erige a figura do roubo próprio, na forma tentada, haja vista que se verificou a prática da grave ameaça, com a tentativa de subtração da res, sem a retirada do dinheiro da esfera de vigilância da vítima. Passo à dosimetria da reprimenda a ser imposta em desfavor do acusado por força da prática de crime de roubo qualificado; artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal brasileiro. Diante dos péssimos antecedentes criminais (três condenações), inclusive por roubo (processo: 0007969-72.2004.8.26.0278 - fls. 42), majoro a pena base acima no raso legal, em 1/2, fixando-a em 06 anos de reclusão, além de 15 dias-multa. A condição de reincidente (processo: 0003778-61.2016.8.26.0278 - fls. 41) exigirá a exasperação da reprimenda em um terço e será compensada pela confissão. Diante da tentativa, nos termos do artigo 14, II do Código Penal reduzo a pena em 1/2 resultando em 3 anos de reclusão, além de 7 dias-multa, tornando-a definitiva. A ausência de informações acerca da fortuna do réu comina na aplicação da multa ao valor unitário do raso legal. No mais a mais, o sistema inicial erige na forma inicial semiaberta a partir da necessária interpretação teleológica sobre a gravidade do delito, a reincidência e a detração penal, impingindo-se ao Poder Público atuação enérgica. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo órgão ministerial para o fito de CONDENAR o réu JURACY FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, a suportar as reprimendas do tipo criminal de roubo qualificado; artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, a sanção privativa de liberdade de liberdade de 3 anos de reclusão, além de 7 dias-multa, tornando-a definitiva. O acusado deverá continuar preso cautelarmente, enquanto não transitada em julgado esta sentença. O compêndio probatório torna uma ofensa à ordem pública a mera possibilidade de soltura imediata do acusado. Ademais, não se corrobora razoável livrar-se dos grilhões o acusado constrito durante toda a ilação processual e objeto de sentença condenatória donde se reconheceu lancinante reprovabilidade. Deixo de condenar o(s) réu(s) ao pagamento da taxa judiciária, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Ainda após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 479

das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o comunicado CG 05/2022, disponibilizado em 09/05/2022, verifique a serventia eventual recolhimento de fiança arbitrada, atualizando os valores recolhidos, abatendo a quantia apurada a título de pena de multa, intimando-se o réu para pagamento. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado. Encaminhe-se cópia da sentença à vítima, nos termos do art. 399 das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação, Cód: 61615 - arquivado definitivamente. Com o

cumprimento integral da sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. P.R.I.C.". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Defensor e pelo réu foi dito que não desejam recorrer. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Juracy Francisco Dos Santos Filho

Réu(é):